

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
חמד עמאר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

פ/25/1728

הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת נהג אוטובוס ציבורי), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 382 א.1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 382א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) בסעיף זה עובד ציבור הוא גם נהג אוטובוס ציבורי כהגדרתו בפקודת
התעבורה [נוסח חדש]²."

דבר הסבר

סעיף 382א(א) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 מגדיר עבירה ייחודית של תקיפת עובד ציבור וכולל שלוש חלופות שהעובר עליהן דינו מאסר שלוש שנים, ובלבד שהתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף : תקיפת עובד ציבור, תקיפת מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין, ותקיפת מי שנותן שירות מטעם גוף המספק שירות לציבור. בכך, מבטא הסעיף את החומרה היתרה שרואה המחוקק בתקיפה של מי שממלא תפקיד או חובה ציבורית או נותן שירות לציבור.

מקרי תקיפה של נהגי אוטובוסים ציבוריים, הפכו בשנים האחרונות לדבר שבשגרה. כחלק מתופעה כללית של אלימות כלפי נותני שירות ציבורי ועובדי ציבור בענפים שונים. כחלק מהטיפול הכולל בבעיה חמורה זו החליט המחוקק בשנים האחרונות להוסיף בסעיף 382א את סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) שעניינם לקבוע עונש חמור של חמש שנות מאסר בגין תקיפת עובד חירום כאשר הוא מטפל באדם שמצוי בסכנת חיים או בסכנה חמורה לשלמות הגוף או כאשר הוא עובד בחדר מיון, ובגין תקיפת עובד חינוך.

בישראל מותקפים מדי שנה כעשרת אלפים נהגות ונהגי תחבורה ציבורית. הם אחת האוכלוסיות החשופות ביותר לאלימות, ולא נהנים כמעט מכל הגנה חוקית. רבים מהתיקים כנגד תוקפי נהגות ונהגים

¹ דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] מס' 7, עמ' 173.

נסגרים מפאת חוסר עניין לציבור, וברור כי מידת ההרתעה של מערכת החוק הישראלית במקרים אלו היא נמוכה, לאור העובדה כי התופעה חוזרת ונשנית.

מדינת ישראל נמצאת ממילא במצב של מחסור חמור בנהגי אוטובוס, בשל הקושי לגייס עובדות ועובדים למקצוע הסובל מתנאי עבודה קשים, במסגרתם לצערנו גם החשיפה הגבוהה לאלימות ומיעוט ההגנות שמציע החוק, ומציעות רשויות המדינה.

לכן מוצע להגדיר בסעיף 382א נהג אוטובוס ציבורי ברשימת בעלי התפקידים שתקיפתם נושאת בחובה חומרה מיוחדת ועונשה עד שלוש שנות מאסר, ובמקרי חומרה מיוחדים – כגון תקיפה שנועדה להכשיל את הנהג בתפקידו, למנוע או להפריע לו מלמלאו, או שימוש בנשק קר או חם – עד חמש שנות מאסר לפי סעיף קטן (ב).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/1457/24), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2202/24), על ידי חבר הכנסת מנסור עבאס וקבוצת חברי הכנסת (פ/2209/24), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2334/24), על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2593/24) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/2798/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/86/25), על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/88/25), על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/90/25), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/1201/25), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1385/25), על ידי חבר הכנסת אליהו רביבו (פ/1508/25) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אל הואשלה (פ/1726/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)